

1527488-16.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... à destinação dos entorpecentes ao tráfico. O réu possui maus antecedentes criminais, apresentando passagens por uso de documento falso, além de ser reincidente específico por outras três vezes, no delito de tráfico de drogas, conforme folhas de antecedentes a fls.31/34.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em síntese, diante da fragilidade das provas de acusação, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527488-16.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527488-16.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2307404/2021 - 78º D.P. JARDINS, 21331623 - 78º D.P. JARDINS, 5911/21/342 - 78º D.P. JARDINS, 2307404 - 78º D.P.

JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAOR GOMES MOREIRA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ALAOR GOMES MOREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 4h38 horas, na Rua São Vicente, altura do n. 248, Bela Vista, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, 23 porções de cocaína, com peso líquido de 17,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (boletim de ocorrência de fl. 09/11, auto de exibição e apreensão de fl. 13/16; e laudo de constatação de fl. 27/29).

Consta da denúncia que, segundo restou apurado, policiais militares realizavam

patrulhamento no local dos fatos quando avistaram o denunciado próximo a um muro, manuseando e colocando algo no interior de uma sacola. Na ocasião, ALAOR tentou se evadir, mas acabou abordado pelos militares.

É da inicial que, em busca pessoal, os policiais encontraram em poder do denunciado uma sacola contendo as drogas acima descritas, além da quantia de R\$268,00.

Informalmente indagado, ALAOR admitiu a prática do crime.

Narra ainda a inicial que o denunciado foi, então, conduzido ao Distrito Policial, onde, interrogado, permaneceu em silêncio (fl. 08).

Por fim, extrai-se da exordial que a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como a apreensão de quantia em dinheiro e as demais circunstâncias da prisão, evidenciam que a substância era destinada ao consumo de terceiros.

Por decisão exarada no dia 11 de novembro de 2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 51/54).

Em decisão de 23 de novembro de 2021, foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 13 de janeiro de 2022, às 13h30 (fls. 68/69).

O réu foi citado (fl. 115).

A Defensoria Pública ofertou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 119).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 07 de janeiro de 2022 (fl. 120).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, fixando-se regime fechado para cumprimento de pena. Sustentou que devido à quantidade de drogas, dinheiro e horário (madrugada, conforme B0), não há dúvidas quanto à destinação dos entorpecentes ao tráfico. O réu possui maus antecedentes criminais, apresentando passagens por uso de documento falso, além de ser reincidente específico por outras três vezes, no delito de tráfico de drogas, conforme folhas de antecedentes a fls.31/34.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em síntese, diante da fragilidade das provas de acusação, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pois o réu negou a prática do delito, afirmando ser mero usuário de drogas, em versão que não foi refutada pelas demais testemunhas de acusação. Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendida (17,7g de cocaína) não é incompatível com a posse para consumo próprio e não houve demonstração da finalidade de comércio. Assim sendo, a dúvida sobre a destinação da droga deve ser interpretada em favor da defesa; b) a fixação de eventual pena no mínimo legal e a outorga de regime prisional diverso do fechado, pois as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao acusado, que se encontra detido cautelarmente há mais de 02 (dois) meses; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

A peça acusatória está amparada em prova de materialidade: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/16), Laudo de Constatação (fls. 27/29), cuja conclusão foi resultado positivo para a substância cocaína (resultado do Item Único), Laudo

Químico-Toxicológico definitivo (fls. 121/123), bem como pela prova oral colhida.

Extrai-se do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 121/123) que foi detectada a presença da substância cocaína no item único, total de 17,7 gramas.

A autoria, por seu turno, também é impassível de dúvidas diante da prova oral colhida em juízo.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Bruno Antonio Caldonazzo de Souza, policial militar, narrou, em síntese, que estava em patrulhamento pela via e viram o réu agachado no muro. Ele pegou um objeto e colocou no bolso. Deram ordem de parada para averiguar e ele não obedeceu, tentando se evadir. Ao fazer a abordagem, no bolso da blusa tinha uma bolsinha com 23 pacotinhos aparentando ser cocaína e na carteira tinha mais de duzentos e cinquenta reais. O réu confirmou que estava fazendo tráfico na região. O réu estava sozinho. Era um buraco dentro do muro. Conhecia o réu somente de vista. O local é ponto de tráfico.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Jefferson Mendes de Araújo, policial militar, extraíndo-se de seu depoimento, em suma, que a equipe estava em patrulhamento em local de bastante tráfico quando o réu, junto com outros indivíduos, estavam se movimentando. O parceiro viu o réu se agachando e pegando um pacote e colocando no bolso. Dada ordem de abordagem o réu tentou fugir da equipe. Em abordagem foi constatado que no bolso dele tinha pacotes de cocaína. O parceiro policial que dirigia a viatura. Era entre onze e meia noite. Era uma rua movimentada. O parceiro viu o Sr. Alaor. As drogas estavam dentro da carteira do réu e tinha dinheiro. Não tinham pessoas próximas ao réu, mas na rua Cardeal Leme que é uma rua tipo cruzamento, estava movimentada.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva. Narrou, em suma, que está com 57 anos de idade. Teve três condenações por tráfico. Saiu em março de 2020. Mora com o tio. Exerce a profissão gráfica e hoje estava trabalhando como vendedor gráfico. Estava com a namorada. O policial pediu o documento e foi pegar a carteira. O policial pegou a carteira e viu R\$ 178,00, um cartão do Bradesco, um cartão do SUS e dois papelotes de cocaína. Não conhecia os policiais antes. Ocorre que, diante dos depoimentos das testemunhas policiais militares colhidos em juízo, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o TJSP:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Além disso, a finalidade de narcotraficância foi evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza das drogas apreendidas (cocaína); b) pela considerável quantidade de drogas apreendidas (23 “papelotes”), incompatível com a condição de mero usuário (17,7g de cocaína); c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas, prontas para comercialização; d) pela apreensão de dinheiro – R\$ 268,00; e) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto a apreensão da quantidade de entorpecentes encontrados com o réu, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico, bem como a autoria. Assim, inadmissível eventual desclassificação para o crime de porte para consumo próprio.

Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação por tráfico se impõe.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua

autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em primeira fase, verifico que o réu, além de reincidente específico, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, ostenta outros antecedentes desabonadores. Com efeito, conforme se extrai da certidão as fls.

31/34 e folha de antecedentes as fls. 35/46, o Réu apresenta: a) condenação anterior por crime de tráfico de drogas, em processo no 0053714-

31.2014.8.26.0050, da 8ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 15/06/2016; b) condenação anterior por crime de tráfico de drogas, em processo no 0078897-58.2001.8.26.0050 (050.01.078897-2), da 14ª Vara Criminal da Capital; c) condenação anterior por crime de tráfico de drogas, em processo no 0097047-82.2004.8.26.0050 (050.04.097047-7), da 16ª Vara Criminal da Capital. Desta forma, fixo a pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência específica (conforme certidão à fls. 31/34 e folha de antecedentes à fls. 35/46, condenação no Processo Criminal nº 0053714-31.2014.8.26.0050, da 8ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 15/06/2016 e término do cumprimento da pena aos 04/03/2020), culminando com a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em terceira fase, insta salientar que é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que o acusado é reincidente específico, conforme mencionado, ostentando condenação anterior por crime de tráfico de drogas.

O § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe:

"Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

Logo, torno a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa em definitivo.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, verifico que não há como fixar no presente caso, regime diverso do inicial fechado para reprovação e prevenção do crime cometido de consequências sociais muito severas, anotando-se que o réu é reincidente específico, não se olvidando a presença de antecedentes desabonadores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o réu ALAOR GOMES MOREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, o crime de tráfico é equiparado a hediondo, não se olvidando o risco que delitos desta espécie causam à ordem pública, na medida em que, na maioria dos casos, fomentam a violência e criminalidade. Registre-se, ainda, que o sentenciado é reincidente específico. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo

12 da Lei de Assistência Judiciária.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº. 11.343/06, decreto o perdimento do valor retratado em fls. 60 (R\$ 268,00) em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Determino a destruição das drogas apreendidas (art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA